Mẫu số 04/TCCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------*-*-*----------

Số : 7/HĐCV

HỢP ĐỒNG CHO VAY THEO HẠN MỨC THẤU CHI

(Áp dụng đối với cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán dành cho khách hàng cá nhân)

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng và kết quả thẩm định của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh……..;

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm.....tại trụ sở Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh ……., chúng tôi gồm:

BÊN CHO VAY (Bên A):
- Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh ……
- Mã số hợp tác xã:……
- Địa chỉ:……
- Điện thoại :……. Fax: ……
- Người đại diện Ông (Bà):……Chức vụ:……
- Giấy uỷ quyền số:……
do Ông (Bà)……Chức vụ:……ký ngày…….. (trường hợp được ủy quyền)

BÊN ĐI VAY (Bên B):

- Tên khách hàng vay vốn : Đỗ Tuấn Đạt - Năm sinh: 09/03/2004
- Địa chỉ: Thôn Hồng Tiến, Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định
- Hiện đang công tác tại:……
- Điện thoại:……
- CCCD/Hộ chiếu số: 036204012332 - do: Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - cấp ngày: 09/05/2021
- Mã số thuế của khách hàng (nếu có):…….
- Tài khoản ngân hàng:…… tại ngân hàng:……

Hai bên đã thoả thuận thống nhất ký kết Hợp đồng cho vay theo hạn mức thấu chi (Hợp đồng) này với các nội dung như sau:

ĐIỀU 1. Giải thích từ ngữ

1. Cho vay theo Hạn mức thấu chi: Là việc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHTX) chấp thuận cho khách hàng sử dụng vượt số tiền hiện có trên tài khoản thanh toán (TKTT) bằng đồng Việt Nam mở tại NHHTX theo đề nghị của khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định.
2. Hạn mức thấu chi (HMTC): Là số tiền tối đa mà bên A cho phép Bên B chi vượt số tiền có trên TKTT của Bên B mở tại Bên A theo Hợp đồng này.
3. Thời hạn duy trì Hạn mức thấu chi: là khoảng thời gian Bên A cho phép Bên B chi vượt số tiền có trên TKTT của Bên B mở tại Bên A theo Hợp đồng này.
4. Các thuật ngữ khác không được giải thích trong Hợp đồng này sẽ được hiểu và giải thích theo các quy định có liên quan của NHHTX trên cơ sở phù hợp các quy định có liên quan của pháp luật.

ĐIỀU 2. Hạn mức, thời hạn, mục đích sử dụng tiền vay, đồng tiền cho vay và trả nợ

1. Bên A chấp thuận cho bên B vay theo HMTC:
(Bằng chữ:……)
2. Mục đích sử dụng HMTC :
3. Đồng tiền cho vay, đồng tiền trả nợ: bằng đồng Việt Nam.
4. Phương thức cấp hạn mức thấu chi:
□ Cấp hạn mức thấu chi không có tài sản bảo đảm.
□ Cấp hạn mức thấu chi có tài sản bảo đảm.
5. Thời gian duy trì HMTC……..tính từ ngày NHHTX kích hoạt HMTC trên hệ thống.
6. Phương thức sử dụng HMTC

a) Bên B sử dụng HMTC để thực hiện dịch vụ thanh toán trên TKTT. Bên B không sử dụng HMTC để rút tiền mặt dưới bất kỳ hình thức nào, mua giấy tờ có giá, mua vàng miếng, để trả nợ vay, để trả nợ các khoản cấp tín dụng tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào.
b) Đối với giao dịch thanh toán trên TKTT, các dữ liệu liên quan đến các thông báo biến động số dư đối với phần chi vượt số dư Có trên TKTT của Bên B cũng sẽ là bằng chứng nhận nợ đối với Bên B. Theo đó Bên A không yêu cầu Bên B phải lập giấy nhận nợ đối với phần chi vượt số dư Có trên TKTT của Bên B với Bên A.

<u>ĐIỀU 3.</u> Lãi suất cho vay
1. Mức lãi suất cho vay…..%/năm.

Lưu ý: Chi nhánh lựa chọn một trong hai nội dung dưới đây để ghi vào Điều này cho phù hợp:

- Trường hợp Chi nhánh và khách hàng thoả thuận áp dụng lãi suất cho vay cố định thì Chi nhánh ghi: Bên A và Bên B áp dụng lãi suất cho vay cố định kể từ khi nhận tiền vay cho đến hết thời hạn vay vốn. Trong thời hạn cho vay, bên A và bên B có thể thỏa thuận điều chỉnh lãi suất cho vay và phải ký văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng.

- Trường hợp Chi nhánh và khách hàng thoả thuận áp dụng lãi suất cho vay có điều chỉnh thì Chi nhánh ghi:
Bên A và Bên B áp dụng lãi suất cho vay có điều chỉnh.

+ Kỳ điều chỉnh lãi suất: Kỳ điều chỉnh lãi suất được ấn định vào ngày 15 tháng đầu tiên hàng quý. Nếu kỳ điều chỉnh lãi suất trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì kỳ điều chỉnh lãi suất được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp;

Trường hợp do lãi suất thị trường có biến động, NHHTX điều chỉnh lãi suất đột xuất phù hợp với lãi suất thị trường và quy định của pháp luật.

+ Nguyên tắc điều chỉnh lãi suất: Lãi suất điều chỉnh được xác định như sau

Lãi suất cho vay = (bằng) Mức trần lãi suất sản phẩm "Huy động tiền gửi thông thường" kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ do Trụ sở chính NHHTX công bố tại thời điểm điều chỉnh lãi suất cho vay + (cộng) biên độ ….%/năm, không thấp hơn sàn lãi suất cho vay cùng kỳ hạn, cùng đối tượng theo quy định của Tổng Giám đốc tại thời điểm điều chỉnh lãi suất.

- Trường hợp điều chỉnh lãi suất cho vay, Bên A sẽ thông báo bằng văn bản/Email/fax/SMS/OTT cho Bên B về mức lãi suất cho vay có điều chỉnh áp dụng cho kỳ tiếp theo.

Đối với phương thức thông báo bằng Email/fax/SMS/OTT, Bên A thông báo đến địa chỉ Email/fax/SMS/OTT theo thông tin kê khai tại Hợp đồng này hoặc theo thông tin ghi nhận tại các dịch vụ mà bên B đăng ký sử dụng với bên A. Bên B phải có trách nhiệm thông báo cho Bên A ngay khi có thay đổi (bằng văn bản/ Email/fax/SMS đã kê khai/đăng ký).

Bên A và Bên B thống nhất việc gửi theo phương thức Email/fax/SMS/OTT được xem là hoàn thành khi hệ thống/thiết bị từ bên A báo đã gửi thành công.

2. Phương pháp tính lãi: Tiền lãi của khoản vay được tính trên cơ sở lãi suất cho vay, số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó. Lãi suất cho vay tính theo tỷ lệ %/năm, được xác định trên cơ sở một năm có 365 ngày.

3. Lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn:
a) Trong trường hợp Bên B không trả được nợ đúng hạn mà không có thoả thuận nào khác với Bên A hoặc Bên B không trả được nợ trước hạn khi Bên A chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, thì Bên B phải trả lãi trên số dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.
b) Lãi suất nợ lãi chậm trả do hai bên thỏa thuận (bằng 0%/năm).
4. Bên B có trách nhiệm thanh toán các khoản phí, phạt khác (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng này và/hoặc các văn bản khác liên quan và/hoặc theo biểu phí niêm yết của NHHTX tại thời điểm phát sinh.

<u>ĐIỀU 4.</u> Thu nợ cho vay theo HMTC
1. Thu nợ gốc :
NHHTX thực hiện trừ nợ gốc (nếu có) ngay khi TKTT của Bên B phát sinh giao dịch ghi Có. Bên B có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ nợ gốc thấu chi chậm nhất vào ngày kết thúc thời gian duy trì HMTC theo Hợp đồng này.
2. Thu nợ lãi :

- Thu lãi định kỳ hàng tháng: Lãi được tính vào ngày cuối cùng của tháng theo dư nợ thực tế phát sinh và được tự động thu từ TKTT. Trường hợp số dư thực tế trên TKTT được cấp HMTC không đảm bảo thu lãi phát sinh trong kỳ, Bên B có nghĩa vụ nộp tiền vào TKTT và/hoặc ủy quyền cho bên A thực hiện trích các TKTT khác của Bên B mở tại NHHTX (nếu có) để thu hồi nợ.
3. Trường hợp ngày trả nợ (gốc/và hoặc lãi) là vào ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật), ngày nghỉ lễ, hoặc bất kỳ ngày nào khác mà NHHTX không làm việc thì ngày làm việc kế tiếp sẽ là ngày đến hạn trả nợ gốc, lãi và bên B phải trả lãi tính đến ngày thực tế trả.
4. NHHTX được quyết định việc thu nợ theo thứ tự sau :
a) Đối với khoản nợ trong hạn: phí, phạt, các khoản phải trả khác, lãi trong hạn, gốc trong hạn.
b) Đối với khoản nợ quá hạn: gốc quá hạn, lãi chậm trả đối với các khoản tiền lãi vay trong hạn không trả đúng hạn, lãi quá hạn, lãi trong hạn, phí, phạt, các khoản phải trả khác. Trường hợp bên B có nhiều khoản nợ quá hạn thì NHHTX sẽ thu khoản nợ quá hạn từ xa nhất đến gần nhất.
4. Cuối tháng NHHTX thông báo số dư nợ thấu chi và lãi thấu chi dự thu đến khách hàng qua SMS/OTT đối với các khách hàng đang có dư nợ thấu chi.

<u>ĐIỀU 5.</u> Cơ cấu lại thời hạn trả nợ
1. NHHTX được quyền xem xét quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của Bên B, khả năng tài chính của NHHTX và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của Bên B, trong các trường hợp sau :
a) Bên B không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay và được NHHTX đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo kỳ hạn trả nợ được điều chỉnh, thì NHHTX xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đó phù hợp với nguồn trả nợ của Bên B và thời hạn vay không thay đổi.
b) Bên B không có khả năng trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay đúng thời hạn cho vay đã thỏa thuận và được NHHTX đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay, thì NHHTX xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của Bên B.
2. Văn bản đề nghị cơ cấu lại thời hạn trả nợ của Bên B phải được gửi cho NHHTX trước ít nhất 10 (mười) ngày làm việc, trước ngày đến hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi.

<u>ĐIỀU 6.</u> Chuyển nợ quá hạn
1. Vào ngày hết hạn thời gian duy trì HMTC hoặc khi HMTC bị chấm dứt trước thời hạn theo Điều 8 quy định tại Hợp đồng này, nếu Bên B không trả được hết số dư nợ và không được NHHTX chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ thì NHHTX sẽ chuyển toàn bộ dư nợ thực tế còn lại sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn, đồng thời NHHTX sẽ áp dụng các biện pháp để thu hồi toàn bộ số nợ theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp Bên B có nhiều khoản vay tại NHHTX thì khi có một khoản vay bị quá hạn, NHHTX được quyền chuyển toàn bộ các khoản vay còn lại của Bên B thành nợ quá hạn và phân loại vào cùng một nhóm nợ theo quy định của NHHTX và pháp luật.
3. Trường hợp khách hàng có nợ quá hạn, NHHTX thông báo trực tiếp cho khách hàng bằng SMS/OTT hoặc Email. Thông báo chuyển nợ quá hạn sẽ bao gồm tối thiểu các nội dung sau: số dư nợ gốc bị quá hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn, lãi suất áp dụng đối với dư nợ gốc bị quá hạn.

<u>ĐIỀU 7.</u> Trách nhiệm của Bên B trong việc phối hợp với Bên A và cung cấp tài liệu liên quan đến khoản vay.
Bên B có trách nhiệm phối hợp và cung cấp cho Bên A các thông tin, tài liệu liên quan đến khoản vay để Bên A thẩm định và quyết định cho vay, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ theo yêu cầu của Bên A phù hợp với quy định của pháp luật. Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các thông tin, tài liệu đã cung cấp cho Bên A.

<u>ĐIỀU 8.</u> Các trường hợp chấm dứt cho vay, thu nợ trước hạn, chuyển nợ quá hạn
1. Bên A có quyền chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo nội dung đã thỏa thuận khi phát hiện Bên B:
a) Cung cấp thông tin sai sự thật;
b) Vi phạm quy định trong Hợp đồng này và/hoặc hợp đồng bảo đảm tiền vay;
c) Khách hàng chết, mất tích, hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự hoặc không liên lạc được từ 02 (hai) tháng trở lên.
d) Tình hình tài chính, thu nhập, tài sản của Bên B giảm sút, phần lớn tài sản của Bên B bị kê biên, phong toả, cầm giữ hoặc bị tranh chấp; Bên B bị truy cứu trách nhiệm hình sự (khởi tố bị can, bị tạm giam, tạm giữ, bị buộc thi hành án…) và/hoặc khi có bất kỳ tài liệu, thông tin nào mà theo đánh giá của Bên A có khả năng dẫn đến thay đổi bất lợi, làm suy giảm khả năng trả nợ của Bên B.

e) Không thực hiện thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền đã thấu chi vượt hạn mức sau điều chỉnh giảm HMTC.
f) Trong vòng 03 tháng liên tiếp, khách hàng không phát sinh ghi có TKTT cho NHHTX.
2. Khi thực hiện chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn theo khoản 1 Điều này, Bên A phải thông báo cho Bên B về việc chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn. Nội dung thông báo bao gồm thời điểm chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn, số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn; thời hạn hoàn trả số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn, thời điểm chuyển nợ quá hạn và lãi suất áp dụng đối với số dư nợ gốc bị thu hồi trước hạn.
3. Trong trường hợp Bên B bị chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn mà Bên B không trả được nợ theo thông báo của Bên A, thì Bên A sẽ chuyển nợ quá hạn đối với số dư nợ gốc phải trả trước hạn còn phải trả của Bên B.

<u>ĐIỀU 9.</u> Xử lý nợ vay
1. Trường hợp Bên B không trả được nợ đến hạn, thì Bên A có quyền áp dụng một hoặc các biện pháp thu hồi nợ sau đây:
a) Tự động trích TKTT/tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại NHHTX để thu nợ;
b) Yêu cầu Bên B phải bổ sung tài sản bảo đảm;
c) Xử lý bất kỳ tài sản bảo đảm, biện pháp bảo đảm nào theo bất kỳ phương thức hoặc trình tự nào phù hợp với thoả thuận tại Hợp đồng bảo đảm và quy định của pháp luật khác liên quan;
d) Thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào để yêu cầu Bên B thực hiện nghĩa vụ.
2. Trường hợp sau khi áp dụng các biện pháp thu hồi nợ nhưng vẫn không đủ để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đối với Bên A, thì Bên B có trách nhiệm tiếp tục trả đầy đủ nợ gốc và lãi tiền vay cho Bên A.

<u>ĐIỀU 10.</u> Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại
Bên A và Bên B thoả thuận không áp dụng việc phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Hợp đồng này.

<u>ĐIỀU 11.</u> Hình thức bảo đảm tiền vay
1. Bên A cấp hạn mức thấu chi cho bên B theo các hình thức sau đây :
☐ Không có tài sản bảo đảm ;
☐ Cho vay có tài sản bảo đảm :
+ Cầm cố, thế chấp tài sản của bên B:
+ Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba:
2. Chi tiết về các biện pháp bảo đảm, quyền hạn và nghĩa vụ của các bên thỏa thuận cụ thể trong các tài liệu sau đây được ký kết giữa Bên A và/hoặc các Bên liên quan :
+ Hợp đồng bảo đảm (thế chấp/cầm cố/bảo lãnh) số ……..ký ngày……../……../……..
+ Các Hợp đồng bảo đảm ký trong và/hoặc sau ngày phát sinh hiệu lực của Hợp đồng này
+ Các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế các Hợp đồng bảo đảm nêu trên.

<u>ĐIỀU 12.</u> Quyền và trách nhiệm của Bên A
1. <u>Quyền của Bên A</u>
a) Yêu cầu Bên B cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan khoản vay.
b) Từ chối cho vay khi Bên B không đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định của pháp luật và của NHHTX tại thời điểm cho vay.
c) Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của Bên B.
d) Được quyền điều chỉnh lãi suất cho vay HMTC đối với Bên B khi thị trường có biến động bất thường hoặc chính sách tiền tệ và lãi suất của Ngân hàng Nhà nước có sự thay đổi ảnh hưởng đến lãi suất thấu chi.
e) Được quyền chủ động điều chỉnh giảm HMTC nếu phát hiện Bên B có một hoặc một số dấu hiệu sau:
+ Trường hợp có bất kỳ tài liệu, thông tin theo đánh giá của Bên A các thông tin đó có khả năng dẫn đến thay đổi bất lợi cho tình hình tài chính của Bên B, làm suy giảm khả năng trả nợ của Bên B cho Bên A;
+ Trường hợp Bên A xác định giá trị TSBĐ của HMTC có sự thay đổi, giảm sút;
+ Bên A phát hiện rủi ro trong quá trình sử dụng HMTC của Bên B.
+ Các trường hợp khác theo quy định trong từng thời kỳ của Bên A.
f) Xử lý nợ vay theo quy định tại Điều 9 Hợp đồng này. Sau thời gian quy định nếu Bên B không hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, Bên A thực hiện chuyển toàn bộ nợ gốc và lãi của khoản vay HMTC trên

TKTT sang tài khoản vay của Bên B được mở tự động để thực hiện theo dõi, phân loại nợ, trích lập dự phòng và sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành.
g) Trường hợp Bên B là cán bộ, nhân viên/người thân của cán bộ, nhân viên của NHHTX, nếu cán bộ, nhân viên nghỉ việc tại NHHTX, Bên A được quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ các khoản tiền mà NHHTX phải thanh toán cho người thân của khi Bên B nghỉ việc (tiền lương, tiền thưởng, tiền trợ cấp…) để thu hồi các các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính của Bên B đối với Bên A theo hợp đồng này.
h) Được lưu trữ và sử dụng các thông tin về Bên B và khoản vay tại Hợp đồng cho vay và các văn bản, tài liệu khác có liên quan để sử dụng vào các mục phù hợp quy định của pháp luật.
i) Cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền thông tin về tài khoản, giao dịch và các thông tin khác của Bên B phục vụ cho công tác điều tra theo quy định của pháp luật.
j) Yêu cầu bên B thanh toán tiền lãi phát sinh trong trường hợp số dư khả dụng trên TKTT được cấp HMTC không đảm bảo thu lãi phát sinh trong kỳ.
k) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của Bên A

a) Thực hiện đúng các thoả thuận trong Hợp đồng này.
b) Lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
c) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 13. Quyền và trách nhiệm của Bên B

1. Quyền của Bên B.

a) Được nhận và sử dụng HMTC được Bên A cấp theo đúng thoả thuận tại Hợp đồng này.
b) Từ chối các yêu cầu của Bên A không đúng với các quy định của pháp luật.
c) Khiếu nại, khởi kiện Bên A vi phạm Hợp đồng này theo quy định của pháp luật.
d) Có quyền đề nghị Bên A thay đổi Hạn mức thấu chi.
e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của Bên B

a) Sử dụng HMTC đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung đã thoả thuận trong Hợp đồng này và các cam kết khác có liên quan. Có trách nhiệm chứng minh việc sử dụng HMTC là hợp pháp và đúng với mục đích sử dụng vốn theo yêu cầu của NHHTX hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
b) Trả nợ gốc, lãi tiền vay và các loại phí đầy đủ và đúng hạn theo thoả thuận tại Hợp đồng này.
c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện đúng các thoả thuận về trả nợ vay, về các nghĩa vụ bảo đảm nợ vay và các nội dung khác đã cam kết trong Hợp đồng này.
d) Thông báo bằng văn bản cho Bên A trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra một trong các trường hợp sau:
- Xảy ra một trong các trường hợp nêu tại điểm (d) Khoản 1, Điều 8 của Hợp đồng này ;
- Bên B ly hôn, thay đổi Hộ khẩu thường trú, địa chỉ liên lạc, điện thoại, nơi công tác và/hoặc thay đổi khác ảnh hưởng đến việc thông tin, liên lạc giữa hai Bên.
e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của NHHTX.

ĐIỀU 14. Sửa đổi, bổ sung, chuyển nhượng Hợp đồng cho vay

1. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Hợp đồng này phải được hai bên thỏa thuận, ký kết bằng văn bản; văn bản thỏa thuận này là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng này. Trừ trường hợp quy định tại điểm e, khoản 1, điều 12 của Hợp đồng này.
2. Hợp đồng cho vay này chỉ được chuyển nhượng khi có sự đồng ý của Bên A; trình tự, thủ tục chuyển nhượng Hợp đồng cho vay thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Thông báo và bảo mật thông tin

1. Tất cả thông báo, tài liệu giao dịch trong quá trình thực hiện. Hợp đồng được một Bên gửi cho Bên còn lại theo địa chỉ và hình thức như dưới đây đều được coi là đã gửi hợp lệ bằng văn bản (trừ trường hợp có văn bản thông báo thay đổi địa chỉ gửi đến bên còn lại) :
a) Địa chỉ nhận thông báo của Bên B :
- Địa chỉ nhận thông báo :
- Email :
- Số điện thoại
b) Địa chỉ nhận thông báo của Bên A :
- Địa chỉ :
- Số điện thoại :
- Người đại diện :

2. Việc mỗi Bên gửi thông báo (kể cả thông báo về thay đổi lãi suất) được thực hiện thông qua: điện thoại/SMS/Email/OTT/fax/Bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới bất kỳ nhân viên/người thân trong gia đình của Bên kia.
3. Mọi thông báo, tài liệu giao dịch được coi như đã nhận sau khi được gửi đi thành công bằng điện thoại/SMS/Email/OTT/fax/Bưu điện hoàn thành việc gửi thư.
4. NHHTX chịu trách nhiệm bảo mật thông tin do Bên B cung cấp. Các thông tin này sẽ chỉ được chuyển giao cho bên thứ ba khi được Bên B đồng ý hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 16. Điều khoản chung
1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Hợp đồng này; những nội dung khác theo quy định của pháp luật không ghi trong Hợp đồng này, hai bên tôn trọng thực hiện.
2. Trường hợp có điều khoản nào đó của Hợp đồng này bị vô hiệu theo phán quyết của cơ quan có thẩm quyền thì các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực với các Bên. Các Bên sẽ bàn bạc, thoả thuận để sửa đổi, bổ sung lại điều khoản đó cho phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Trường hợp xảy ra tranh chấp, hai bên tự giải quyết bằng thương lượng; Nếu không thương lượng được thì sẽ chuyển vụ việc tới cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật để giải quyết.

ĐIỀU 17. Hiệu lực hợp đồng
1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thanh lý khi Bên B trả hết nợ gốc, lãi, phí (nếu có) cho bên A đồng thời hết thời gian duy trì HMTC theo hợp đồng này.
2. Các văn bản, tài liệu liên quan đến Hợp đồng này là bộ phận kèm theo và có giá trị pháp lý theo Hợp đồng này.
3. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

Bên A	**Bên B**
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*